МОНГОЛ УЛСЫН ХҮНИЙ ЭРХИЙН ҮНДЭСНИЙ КОМИССЫН ГИШҮҮНИЙ ШААРДЛАГА

2020 оны 07 дугаар сарын 30 № 2/19 Улаанбаатар хот

ХӨВСГӨЛ АЙМГИЙН ЗАСАГ ДАРГА Л.ГАНБОЛД ТАНАА

Хөвсгөл аймгийн Байгаль орчин, аялал жуучлалын газрын мэргэжилтэн .....-ийн Комисст хандаж гаргасан гомдлын мөрөөр Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын тухай хуулийн 25 дугаар зүйлийн 25.1.6 дахь хэсэгт заасныг үндэслэн тус газрын ажилтнуудын хөдөлмөрийн харилцаанд ялгаварлан гадуурхалтаас ангид байх эрхийн хэрэгжилтэд Комиссын гишүүний баталсан удирдамжийн дагуу Хөвсгөл аймаг дахь референт М.Тунгалагмөрөн хяналт шалгалт хийв.

Хяналт шалгалтыг холбогдох албан тушаалтнаас тайлбар авах, ганцаарчилсан ярилцлага хийх, холбогдох баримт материалтай танилцах, гаргуулан авах, техник, хэрэгсэл ашиглан хуулбарлан авах, баримтжуулах, дүн шинжилгээ хийх, санал асуулга авах зэрэг аргачлалаар явуулсан болно.

Тус хяналт шалгалтаар дараах хүний эрхийн зөрчил илэрсэн тул зөрчлийг таслан зогсоох, зөрчил гаргасан албан тушаалтанд хуульд заасан үндэслэл журмын дагуу хариуцлага тооцуулах, зөрчил дахин гарахаас урьдчилан сэргийлэх зорилгоор Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын тухай хуулийн 27 дугаар зүйлийн 27.2 дахь хэсэгт заасан Комиссын гишүүний бүрэн эрхийн дагуу Шаардлага хүргүүлж байна. Үүнд:

Тус газрын даргын 2020 оны 2 дугаар сарын 19-ний өдрийн А/11 дугаар тушаалаар баталсан Хөдөлмөрийн дотоод журмын 8.9-д “Туршилтын хугацаа анх орж байгаа ажилтанд 1 жил хүртэлх байх ба ажлын үр дүн, цаг ашиглалт, бүтээлч санаачилга, гүйцэтгэх чадвар зэргийг харгалзан хугацаанаас нь өмнө туршилтын хугацааг дуусгаж болно” гэж заасан нь Хөдөлмөрийн хуулийн 231 дугаар зүйлийн 231.2 дахь хэсэгт “Хөдөлмөрийн гэрээнд туршилтын хугацааг талууд харилцан тохиролцох бөгөөд туршилтын хугацаа гурван сар хүртэл байна” гэж заасныг зөрчсөн байна.

Мэргэжилтэн .... нь Хөвсгөл аймгийн Байгаль орчин, аялал жуучлалын газрын Хөдөлмөрийн дотоод журмын 6.16-д “Албан хаагчийн төрсөн буюу үрчилсэн эцэг, эх, хүүхэд, ах, эгч, дүү буюу эхнэр нөхөр, хадам эцэг эх хүндээр өвчилсөн, нас барсан түүнчлэн эхнэр нь амаржсан бол газрын даргын тушаалаар 10 хүртэл хоногийн чөлөөг олгож болно. Бусад шалтгаанаар чөлөө авсан тохиолдолд цалин олгохгүй” гэж заасан үндэслэлийн дагуу чөлөө авахаар тус газрын даргад 2020 оны 2 дугаар сарын 18-ны өдөр өргөдөл гаргасан байна. Уг өргөдлийг тус газрын дарга хүлээн авч түүнд 2020 оны 2 дугаар сарын 19-ний өдрөөс 2 дугаар сарын 22-ны өдрийг хүртэл 3 хоногийн цалинтай чөлөө олгон гарын үсэг зураг зурж огноог тавьсан байх боловч тухайн өдрөө “2020

оны 2 дугаар сарын 18-нд хийсэн байх ёстой үүрэг даалгавар биелүүлээгүй, хэрэлдэж, ёс зүйгүй хандсан, өөрт нь сануулж хэлсэн. Цалинтай чөлөө олгохоос татгалзлаа. 2 дугаар сарын 19-нд ажилдаа ирж өгсөн үүргийг биелүүлж байж чөлөө авахыг хамт олны өмнө хэлсэн болно" хэмээн 2020 оны 2 дугаар сарын 18-ны өдрийн 18 цаг 05 минутад өөрчлөн цохолт хийсэн байна.

Мэргэжилтэн .... нь эрүүл мэндийн байдал нь муудаж, даралт нь тогтворгүй болсны улмаас 2020 оны 2 дугаар сарын 19-ний өдрөөс ажилдаа ирэх боломжгүй болж аймгийн Нэгдсэн эмнэлэгт үзүүлж эмнэлгийн магадлагаа авсан байна. Уг магадлагааг 2020 оны 2 дугаар сарын 19-ний өдөр .... өөрийн дүүгээр холбогдох ажилтанд хүргүүлсэн болох нь түүний 2020 оны 4 дүгээр сарын 09-ний өдрийн, тус газрын дарга Р.Жаргалсайханы 2020 оны 4 дүгээр сарын 16-ны өдрийн тайлбарууд болон тус эмнэлгийн 2020 оны 2 дугаар сарын 19-ний өдрийн магадлагааны хуулбараар тогтоогдож байна.

Гэтэл дээрх асуудлаар тус газрын Дотоод хяналтын ажилтан С.Оюунчимэг хяналт шалгалт хийн 2020 оны 2 дугаар сарын 27-ны өдөр дүгнэлт гаргасан нь холбогдох хууль, журамд нийцээгүй байна. Тус магадлагаа нь Эрүүл мэндийн сайдын 2013 оны 450 дугаар тушаалаар баталсан "Эрүүл мэндийн бүртгэлийн маягт АМ-8" гэсэн маягтыг дагуу эрх бүхий байгууллагаас олгосон магадлагаа байтал Эрүүл мэнд, нийгмийн хамгааллын яамны сайдын 1999 оны А/243 дугаар тушаалын 1 дүгээр хавсралтын 4.1 дэх заалт буюу хуучин тушаал, журмыг баримтлан дүгнэлт гаргасан, мөн цалинтай чөлөө олгохоос татгалзан байтал "байгууллагын Хөдөлмөрийн дотоод журмын 6.16 дахь хэсэгт заасан заалтын дагуу цалин олгох боломжгүй, өөрийн нь гаргасан өргөдлийн дагуу 2020 оны ээлжийн амралтаас 3 хоногийг тооцох боломжтой" гэж дүгнэлт гарган ажилласан хоногийн цалинг олгохдоо 3 хоног хасч тооцсон байна.

Хөдөлмөрийн тухай хуулийн 7 дугаар зүйлийн 7.1-д "Хэнийг ч хууль бусаар албадан хөдөлмөрлүүлж болохгүй", мөн зүйлийн 7.3-д "Ажил олгогч нь иргэнийг ажилд авахад болон хөдөлмөрийн харилцааны явцад ажил, үүргийн онцлог шаардлагын улмаас ажилтны эрх, эрх чөлөөг хязгаарласан бол энэ тухай үндэслэлээ нотлох үүрэгтэй", 79 дүгээр зүйлийн 79.1-д "Ажилтанд жил бүр ээлжийн амралт олгож биеэр эдлүүлнэ.", 80 дугаар зүйлийн 80.1-д "Ажил олгогч нь ажилтанд түүний хүсэлтээр чөлөө олгож болно", 80.2-д "Чөлөөтэй байгаа хугацаанд тэтгэмж олгох, эсэх асуудлыг хамтын ба хөдөлмөрийн гэрээ, хөдөлмөрийн дотоод журамд зааснаар зохицуулна" гэж тус тус заасан байна.

Мөн Хүний эрхийн Түгээмэл Тунхаглалын 23 дугаар зүйлд "Хүн бүр хөдөлмөрлөх, хөдөлмөрийн шударга, аятай нөхцөлөөр хангуулах, ажилгүйдлээс хамгаалуулах эрхтэй", Олон Улсын Хөдөлмөрийн байгууллагын Ажил мэргэжил, хөдөлмөр эрхлэлтэд алагчлахгүй байх тухай 111 дүгээр конвенциийн 2 дугаар зүйлд "Энэхүү конвенцийг дагаж мөрдөж байгаа гишүүн улс бүр ажил мэргэжил, хөдөлмөр эрхлэлттэй холбогдсон аливаа алагчиллыг бүрмөсөн устгах зорилгоор ажил мэргэжил, хөдөлмөр эрхлэлтийн салбарт тэгш боломж, хандлагыг дэмжихэд чиглэсэн үндэсний бодлогыг хэрэгжүүлэх үүрэг хүлээнэ" гэснийг тус тус зөрчсөн байна.

Тус газрын 2020 оны 2 дугаар сарын 17-ны өдрийн 09 дугаартай хурлын тэмдэглэлтэй танилцахад газрын дарга Р.Жаргалсайхан нь мэргэжилтэн ...., ... нарын ажлыг шалгах зорилгоор тэдний албан хэрэгцээний комьпютерийн процессорыг оруулж ирэн шалгасан нь Иргэний болон улс төрийн эрхийн тухай олон улсын пактын 17 дугаар зүйлийн 1-д "Хэний ч хувийн болон гэр бүлийн амьдралд хөндлөнгөөс дур мэдэн буюу хууль бусаар оролцох, орон байранд нь буюу захидал харилцааных нь нуцад дур мэдэн буюу хууль бусаар халдах, эсхүл нэр төр, алдар хүндэд нь хууль бусаар халдахыг хориглоно", Монгол Улсын Үндсэн хуулийн Арван зургадугаар зүйлийн 13-т "Халдашгүй, чөлөөтэй

байх эрхтэй. ... Иргэний хувийн ба гэр бүл, захидал харилцааны нууц, орон байрны халдашгүй байдлыг хуулиар хамгаална", Хувь хүний нууцын тухай хуулийн 4 дүгээр зүйлийн 4.2.1 дэх хэсэгт "захидал харилцааны нууцад захидал, цахилгаан, илгээмж, өргөдөл зэрэг шуудан холбооны хэрэгслээр бусад хүн, байгууллагатай солилцож буй мэдээ, баримт бичиг, биет зүйлийг"; мөн зүйлийн 4.2.3 дахь хэсэгт "Хувь хүний өөрийн архив, хадгаламж, тэмдэглэл, битүүмжлэл болон тэдгээрт хамаарах дүрс, дуу бичлэгийг нууцалж болно" гэсэн заалтуудыг тус тус зөрчсөн болох нь дээрх хурлын тэмдэглэл болон мэргэжилтэн ...., ..., дарга ... нарын өгсөн тайлбар мөн сүлжээ хариуцсан мэргэжилтэн ....-ээс ганцаарчилан авсан ярилцлага зэргээр тогтоогдож байна.

Тус газрын Дотоод хяналтын ажилтан болон Ёс зүйн хороо нь ёс зүй, ажлын хариуцлага алдсан ажилтны асуудлаар хяналт шалгалт хийхдээ тухайн холбогдогчийг тайлбар өгөх, буруу болохоо хүлээх, гарын үсэг зурахыг шаардсан нь Р.Жаргалсайханы өгсөн "Ийм шаардлага тавьсан нь үнэн. Яагаад ингэсэн гэхээр өөрийнх нь буруутай үйлдэлд нь арга хэмжээ авах эсвэл авсныгаа таницуулаад, чи өөрийнхөө эсрэг хамгаалах зүйл байгаа бол энэ тухайгаа бичиж өг гэсэн зүйлийг л ярьсан" гэх тайлбараар тогтоогдож байна.

Энэ нь Төрийн албан тухай хуулийн 39 дүгээр зүйлийн 39.1.1 дэх хэсэгт "Албан тушаалтанд хуульд нийцээгүй үүрэг, даалгавар өгөх, биелүүлэхийг шаардах", мөн зүйлийн 39.1.4 дэх хэсэгт "Албан тушаалын бүрэн эрхээ урвуулан ашиглах, бусдыг бэлгийн болон хувийн ашиг сонирхолдоо нийцүүлэн аливаа хэлбэрэзо дарамтлах, хавчин гадуурохах, эрхшээлдээ байлгах" гэсэн заалт болон Төрийн захиргааны болон үйлчилгээний албан хаагчийн ёс зүйн дүрмийн 3.1.3- ийн б-д "Албан тушаалын бүрэн эрхээ ашиглан бусдыг дарамтлах, эрхшээлдээ байлгах, хавчин гадуурхахгүй байх" гэсэн заалтуудыг тус тус зөрчсөн байна.

Иймд аливаа хөдөлмөрийн харилцаанд холбогдох хууль тогтоомжийг мөрдлөгө болгох, цаашид ажилтны хөдөлмөрлөх эрх зөрчигдөхөөс урьдчилан сэргийлэх, энэ төрлийн зөрчлийг гаргуулахгүй байх талаар холбогдох арга хэмжээ авах нь зүйтэй байх тул Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын тухай хуулийн 27 дугаар зүйлийн 27.2 дахь хэсэгт заасан Комиссын гишүүний бүрэн эрхийн дагуу Шаардлага хүргүүлэв.

Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын тухай хуулийн 28 дугаар зүйлийн 28.1 дэх хэсэгт "Комиссын гишүүний шаардлага, зөвлөмжийг хүлээн авсан байгууллага, албан тушаалтан, хуулийн этгээд заавал биелүүлэх үүрэгтэй" гэж заасны дагуу шаардлагын мөрөөр авч хэрэгжүүлсэн арга хэмжээ, биелэлтийн талаар Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын тухай хуулийн 28 дугаар зүйлийн 28.2 дахь хэсэгт заасны дагуу 30 хоногийн дотор хариу ирүүлнэ үү.

Хувийг гомдол гаргагчид.

ГИШҮҮН Н.ГАНБАЯР